Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН-ONLINE", 27.09.2023
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 июля 2015 г. № 287-З

Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Принят Палатой представителей 30 июня 2015 года
Одобрен Советом Республики 30 июня 2015 года

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 76-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.01.2021, 2/2796)

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения и направлен на создание условий, обеспечивающих получение достоверных сведений о животных (стадах) и продуктах животного происхождения.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения:

владелец животного (стада) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющее на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании животное (стадо);

государственная информационная система в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения (далее – государственная информационная система) – совокупность информационной системы в области прослеживаемости продуктов животного происхождения (далее – ИС «AITS – Прослеживаемость») и государственных информационных ресурсов, а также информационных технологий и

программно-технических средств в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения;

животноводческий объект – комплекс, ферма, здание, сооружение, в которых осуществляются разведение, выращивание, содержание и убой животных (стад);

животные-гидробионты – рыба, крабы, омары, речные раки, разводимые и выращиваемые в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

идентификационный номер – уникальный неповторяющийся номер, присваиваемый животному (стаду);

идентификация продуктов животного происхождения – процедура отнесения продуктов животного происхождения к объектам идентификации продуктов животного происхождения;

идентификация животного (стада) – процедура присвоения животному (стаду) идентификационного номера в целях установления сведений о животном (стаде);

изготовитель продуктов животного происхождения – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее производство и реализацию (выпуск в обращение) продуктов животного происхождения, в том числе их переработку и утилизацию;

изготовитель средств идентификации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие изготовление и реализацию (выпуск в обращение) средств идентификации;

паспорт животного (стада) – электронный документ установленной формы, подтверждающий идентификацию животного (стада) и его регистрацию в государственной информационной системе;

перемещение животного (стада) – процесс, в результате которого происходит смена животноводческого объекта для животного (стада) либо владельца такого животного (стада);

прослеживаемость продуктов животного происхождения – возможность документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовителя и последующих собственников находящихся в обращении продуктов животного происхождения, кроме конечного потребителя, а также место их производства;

прослеживаемость животного (стада) – возможность установить происхождение, местонахождение, перемещение и другие события, связанные с животным (стадом);

пушно-меховые животные – лисы, норки, кролики, нутрии, бобры, песцы, соболи, хорьки, ондатры, выдры, енотовидные собаки, разводимые и выращиваемые в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

сельскохозяйственные животные – животные, в том числе пушно-меховые животные, разводимые и выращиваемые в целях получения продукции сельского хозяйства;

средства идентификации – визуальные (бирка, татуировка, ошейник, ножное кольцо, крылометка, табло), электронные (микрочип), смешанные (бирка с микрочипом, ошейник с микрочипом) средства, позволяющие идентифицировать животное (стадо) и содержащие информацию об идентификационном номере и его отображении, в том числе для ее автоматической обработки;

стадо – два и более животных определенного вида и породы.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие при разведении, выращивании, содержании, перемещении, убое, реализации и ином использовании животных (стад) на территории Республики Беларусь, а также на отношения, связанные с производством и реализацией (выпуском в обращение) продуктов животного происхождения, в том числе с их переработкой и утилизацией.

Действие настоящего Закона не распространяется на:

отношения, возникающие при использовании животных (стад) физическими лицами для собственных нужд и не преследующими при этом цели извлечения прибыли;

продукты животного происхождения, производство которых осуществляется субъектами общественного питания в процессе оказания услуг, связанных с осуществлением общественного питания, для потребления на месте производства;

продукты животного происхождения, производство которых осуществляется физическими лицами для собственных нужд и не преследующими при этом цели извлечения прибыли;

продукты животного происхождения, произведенные до вступления в силу настоящего Закона;

продукты животного происхождения, полученные из сырья животного происхождения (продуктов животного происхождения), ввезенного (ввезенных) в Республику Беларусь до вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3. Правовое регулирование отношений в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Отношения в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

регулируются настоящим Законом, иными актами законодательства, международными договорами Республики Беларусь, а также техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иными международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Субъекты идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

К субъектам идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения относятся:

владельцы животных (стад);

изготовители продуктов животного происхождения;

изготовители средств идентификации.

Статья 5. Объекты идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Объектами идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад) являются:

сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади, куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки, страусы, пчелы (пчелосемьи), пушно-меховые животные;

животные-гидробионты.

Объектами идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения являются:

мясо крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов, кроликов, нутрий, бобров и полученная из него мясная продукция;

молоко крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей и полученная из него молочная продукция;

рыбная продукция в переработанном или непереработанном виде, в том числе живая рыба, извлеченная (выловленная) из среды обитания;

крабы, омары и речные раки в переработанном или непереработанном виде, извлеченные (выловленные) из среды обитания и предназначенные для употребления в пищу;

яйца кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов и яйцепродукты из этих яиц;

продукция пчеловодства.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ (СТАД), ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

Статья 6. Государственное регулирование и управление в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Государственное регулирование и управление в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, местными Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами.

Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Президент Республики Беларусь в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения определяет единую государственную политику и осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.

Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Совет Министров Республики Беларусь в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения:

обеспечивает проведение единой государственной политики;

устанавливает порядок создания и использования государственной информационной системы и взаимодействия с иными информационными системами, ведения реестра владельцев животных (стад), реестра животных (стад), реестра средств идентификации;

устанавливает порядок идентификации и регистрации животных (стад);

определяет примерный перечень дополнительных сведений, которые могут быть указаны при маркировке продуктов животного происхождения, а также устанавливает примерный порядок указания таких сведений;

устанавливает порядок выдачи паспорта животного (стада), если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.

Статья 9. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения:

реализует единую государственную политику;

обеспечивает функционирование государственной информационной системы;

устанавливает параметры и характеристики средств идентификации;

устанавливает форму паспорта животного (стада);

осуществляет международное сотрудничество в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Статья 10. Полномочия местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Местные Советы депутатов в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения:

утверждают планы мероприятий по осуществлению идентификации и регистрации животных (стад), идентификации продуктов животного происхождения, обеспечению прослеживаемости животных (стад) и продуктов животного происхождения;

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Местные исполнительные и распорядительные органы в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения:

осуществляют меры по реализации единой государственной политики;

разрабатывают и вносят для утверждения в местные Советы депутатов согласованные с государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» проекты планов мероприятий по осуществлению идентификации и регистрации животных (стад), идентификации продуктов животного происхождения, обеспечению прослеживаемости животных (стад) и продуктов животного происхождения, а также обеспечивают выполнение этих планов на территории соответствующих административно-территориальных единиц;

обеспечивают соблюдение законодательства в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения на территории соответствующих административно-территориальных единиц;

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Статья 11. Полномочия государственного учреждения «Центр информационных систем в животноводстве» в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Государственное учреждение «Центр информационных систем в животноводстве» в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения:

предоставляет без взимания платы владельцам животных (стад), изготовителям продуктов животного происхождения, изготовителям средств идентификации удаленный доступ к ИС «AITS – Прослеживаемость» и соответствующим реестрам государственной информационной системы с использованием глобальной компьютерной сети Интернет после определения лиц, ответственных за внесение информации в ИС «AITS – Прослеживаемость» и соответствующие реестры государственной информационной системы, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, и (или) за использование информации, содержащейся в ИС «AITS – Прослеживаемость» и соответствующих реестрах государственной информационной системы;

осуществляет в соответствии с настоящим Законом внесение информации в ИС «AITS – Прослеживаемость», ведение реестра владельцев животных (стад), реестра животных (стад), реестра средств идентификации, внесение в них соответствующей информации, в том числе изменений и (или) дополнений в нее;

предоставляет изготовителям средств идентификации перечень идентификационных номеров, предназначенных для нанесения на средства идентификации;

осуществляет формирование и выдачу паспорта животного (стада);

оказывает услуги на договорной основе по осуществлению идентификации и (или) регистрации животных (стад);

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Статья 12. Государственная информационная система

Государственная информационная система создается и используется в целях государственного регулирования и управления в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения, получения достоверной информации о животных (стадах) и продуктах животного происхождения.

Государственная информационная система включает в себя ИС «AITS – Прослеживаемость» и следующие государственные информационные ресурсы:

реестр владельцев животных (стад);

реестр животных (стад);

реестр средств идентификации.

Статья 12[1]. ИС «AITS – Прослеживаемость»

ИС «AITS – Прослеживаемость» создается и используется в целях обеспечения прослеживаемости продуктов животного происхождения.

В ИС «AITS – Прослеживаемость» вносится следующая информация:

наименование, место нахождения юридического лица, являющегося изготовителем продуктов животного происхождения;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, являющегося изготовителем продуктов животного происхождения;

сведения о лицах, ответственных за внесение информации в ИС «AITS – Прослеживаемость», в том числе изменений и (или) дополнений в нее, и (или) за использование такой информации;

наименование, место производства, даты производства и реализации (выпуска в обращение) продуктов животного происхождения;

наименование, место нахождения юридического лица, являющегося первым приобретателем произведенных продуктов животного происхождения;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, являющегося первым приобретателем произведенных продуктов животного происхождения.

Внесение информации, указанной в абзацах втором и третьем части второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» на основании заявления изготовителя продуктов животного происхождения, поданного в это государственное учреждение, без взимания платы с последующим предоставлением изготовителю продуктов животного происхождения удаленного доступа к ИС «AITS – Прослеживаемость» с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Внесение информации, указанной в абзацах четвертом–седьмом части второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется изготовителем продуктов животного происхождения посредством удаленного доступа к ИС «AITS – Прослеживаемость» с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Статья 13. Реестр владельцев животных (стад)

Реестр владельцев животных (стад) ведется в целях учета владельцев животных (стад).

В реестр владельцев животных (стад) вносится следующая информация:

наименование, место нахождения юридического лица, являющегося владельцем животного (стада);

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем животного (стада);

место нахождения животноводческого объекта;

сведения о лицах, ответственных за внесение информации в реестр животных (стад), в том числе изменений и (или) дополнений в нее, и (или) за использование такой информации, – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

виды животных, содержащихся на животноводческом объекте;

сведения об эпизоотической ситуации на территории животноводческого объекта.

Внесение информации, указанной в части второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» на основании заявления владельца животного (стада) и иных документов, предусмотренных законодательством об административных процедурах, поданных в это государственное учреждение, без взимания платы с последующим предоставлением владельцу животного (стада) удаленного доступа к реестру животных (стад) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Статья 14. Реестр животных (стад)

Реестр животных (стад) ведется в целях учета животных (стад).

В реестр животных (стад) вносится следующая информация:

дата регистрации животного (стада);

дата и место рождения животного;

присвоенный животному (стаду) идентификационный номер;

место содержания животного (стада);

сведения о происхождении животного (стада);

биологический вид, порода и половая принадлежность животного (стада);

сведения о проведенных в отношении животного (стада) ветеринарных мероприятиях;

сведения о перемещении, убое, падеже или гибели животного (стада).

При ввозе в Республику Беларусь животных (стад) в реестр животных (стад) вносятся информация, указанная в части второй настоящей статьи (если таковая имеется), а также идентификационный номер, присвоенный животному (стаду) в соответствии с законодательством страны-экспортера (если таковой имеется).

Внесение информации, указанной в частях второй и третьей настоящей статьи, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется:

владельцем животного (стада) – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – посредством удаленного доступа к реестру животных (стад) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет или на договорной основе государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» с взиманием платы;

владельцем животного (стада) – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, – посредством удаленного доступа к реестру животных (стад) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет или на договорной основе государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» без взимания платы.

Статья 15. Реестр средств идентификации

Реестр средств идентификации ведется в целях учета распределения среди владельцев животных (стад) средств идентификации.

В реестр средств идентификации вносится следующая информация:

наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющих изготовление средств идентификации;

перечень идентификационных номеров, предназначенных для нанесения на средства идентификации;

сведения об утерянных и (или) пришедших в негодность средствах идентификации;

сведения о заказанных средствах идентификации и выданных дубликатах средств идентификации;

сведения о средствах идентификации, реализованных изготовителем таких средств владельцам животных (стад);

сведения о средствах идентификации, возвращенных владельцами животных (стад) изготовителю средств идентификации.

Внесение информации, указанной в абзаце втором части второй настоящей статьи, в том числе изменений и (или) дополнений в нее, осуществляется государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» на

основании заявления изготовителя средств идентификации и иных документов, предусмотренных законодательством об административных процедурах, поданных в это государственное учреждение, без взимания платы с последующим предоставлением изготовителю средств идентификации удаленного доступа к реестру средств идентификации с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Внесение информации, указанной в абзацах третьем–пятом части второй настоящей статьи, осуществляется государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» на основании заявления владельца животных (стад), поданного в это государственное учреждение, без взимания платы.

Внесение информации, указанной в абзацах шестом и седьмом части второй настоящей статьи, осуществляется изготовителем средств идентификации посредством удаленного доступа к реестру средств идентификации с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Статья 16. Паспорт животного (стада)

Паспорт животного (стада) формируется государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» в электронном виде на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе.

Паспорт животного (стада) выдается государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве» владельцу животного (стада) на основании его заявления и иных документов, предусмотренных законодательством об административных процедурах, при реализации им животного (стада) за пределы Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ЖИВОТНЫХ (СТАД), ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Статья 17. Идентификация животных (стад)

Крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади идентифицируются владельцами животных индивидуально.

Владельцами животных идентифицируются индивидуально животные, являющиеся племенными:

свиньи;

куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки, страусы;

животные-гидробионты;

пушно-меховые животные;

пчелы (пчелосемьи).

Владельцами животных идентифицируются постадно животные, не являющиеся племенными:

куры, гуси, утки, индейки, перепела, цесарки, страусы;

животные-гидробионты;

пушно-меховые животные;

пчелы (пчелосемьи).

Свиньи, не являющиеся племенными, идентифицируются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями постадно, физическими лицами – с присвоением каждому животному идентификационного номера.

Идентификация животных (стад) осуществляется с использованием следующих средств идентификации:

две бирки или бирка и бирка с микрочипом – для крупного рогатого скота;

бирка или бирка с микрочипом – для племенных свиней;

бирка или татуировка – для свиней, не являющихся племенными;

микрочип – для лошадей;

две бирки, или бирка и бирка с микрочипом, или ошейник (ошейник с микрочипом) – для овец и коз;

микрочип или табло – для пушно-меховых животных;

ножное кольцо, или крылометка, или микрочип – для племенных кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов;

табло или ножное кольцо – для кур, гусей, уток, индеек, перепелов, цесарок, страусов, не являющихся племенными;

табло, или бирка, или микрочип – для животных-гидробионтов;

микрочип или табло – для племенных пчел (пчелосемей);

табло – для пчел (пчелосемей), не являющихся племенными.

Идентификационный номер является уникальным и не присваивается повторно после убоя, падежа или гибели животного (стада) другому животному (стаду).

При ввозе в Республику Беларусь животных (стад), идентификация которых осуществлена в соответствии с законодательством страны- экспортера, а также при

смене владельца животного (стада) повторная идентификация не осуществляется.

При ввозе в Республику Беларусь животных (стад), идентификация которых не осуществлена в соответствии с законодательством страны-экспортера, их идентификация осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Идентификация животных (стад) осуществляется владельцем животного (стада) или на договорной основе государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве».

Статья 18. Регистрация животных (стад)

Животные (стада) подлежат обязательной регистрации путем внесения информации в реестр животных (стад).

Регистрация животных (стад) осуществляется владельцем животного (стада) или на договорной основе государственным учреждением «Центр информационных систем в животноводстве».

Статья 19. Прослеживаемость животных (стад)

Прослеживаемость животных (стад) обеспечивается на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе и позволяющей достоверно устанавливать происхождение, местонахождение, перемещение и другие события, связанные с животным (стадом).

Статья 20. Идентификация и прослеживаемость продуктов животного происхождения

Идентификация продуктов животного происхождения обеспечивается на основании их маркировки.

Маркировка продуктов животного происхождения осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при производстве и реализации (выпуске в обращение) продуктов животного происхождения, в том числе при их переработке и утилизации.

Прослеживаемость продуктов животного происхождения обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании информации, содержащейся в ИС «AITS – Прослеживаемость», и товаросопроводительной документации, представленной владельцами животных (стад), изготовителями продуктов животного происхождения на бумажных и (или) электронных носителях.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ (СТАД), ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Статья 21. Права и обязанности владельцев животных (стад)

Владельцы животных (стад) имеют право на:

использование информации, содержащейся в реестре животных (стад) и реестре средств идентификации;

осуществление иных прав в соответствии с законодательством.

Владельцы животных (стад) обязаны:

обеспечивать осуществление идентификации и регистрации животных (стад) не позднее семи календарных дней после рождения животного;

определить лиц, ответственных за внесение информации в реестр животных (стад), в том числе изменений и (или) дополнений в нее, и (или) за использование такой информации, – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

вносить в реестр животных (стад) информацию, указанную в частях второй и третьей статьи 14 настоящего Закона, в том числе изменения и (или) дополнения в нее, не позднее семи календарных дней со дня наступления соответствующего события и обеспечивать ее достоверность;

сообщать в государственное учреждение «Центр информационных систем в животноводстве» об изменениях информации, подлежащей внесению в реестр владельцев животных (стад), не позднее четырнадцати календарных дней со дня изменения такой информации;

сообщать в государственное учреждение «Центр информационных систем в животноводстве» информацию, указанную в абзацах четвертом и пятом части второй статьи 15 настоящего Закона, не позднее четырнадцати календарных дней со дня наступления соответствующего события;

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 22. Права и обязанности изготовителей продуктов животного происхождения

Изготовители продуктов животного происхождения имеют право на:

использование информации, содержащейся в реестре владельцев животных (стад) и реестре животных (стад), на основании заявления, поданного в государственное учреждение «Центр информационных систем в животноводстве», посредством предоставления им удаленного доступа с использованием глобальной компьютерной сети Интернет без взимания платы;

осуществление иных прав в соответствии с законодательством.

Изготовители продуктов животного происхождения обязаны:

производить и реализовывать (выпускать в обращение) продукты животного происхождения, полученные только от животных (стад), зарегистрированных в реестре животных (стад), а также из сырья животного происхождения (продуктов животного происхождения), ввезенного (ввезенных) в Республику Беларусь, в отношении которого (которых) обеспечена прослеживаемость на территории страны-экспортера;

осуществлять маркировку продуктов животного происхождения – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

определить лиц, ответственных за внесение информации в ИС «AITS – Прослеживаемость», в том числе изменений и (или) дополнений в нее, и (или) за использование такой информации, лиц, ответственных за использование информации, содержащейся в реестре владельцев животных (стад), реестре животных (стад), – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

вносить в ИС «AITS – Прослеживаемость» информацию, указанную в абзацах четвертом–седьмом части второй статьи 12^1 настоящего Закона, в том числе изменения и (или) дополнения в нее;

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 23. Права и обязанности изготовителей средств идентификации

Изготовители средств идентификации имеют право на:

использование информации, содержащейся в реестре владельцев животных (стад) и реестре средств идентификации, на основании заявления, поданного в государственное учреждение «Центр информационных систем в животноводстве», посредством предоставления им удаленного доступа с использованием глобальной компьютерной сети Интернет без взимания платы;

осуществление иных прав в соответствии с законодательством.

Изготовители средств идентификации обязаны:

определить лиц, ответственных за внесение информации в реестр средств идентификации и (или) за использование такой информации;

осуществлять изготовление средств идентификации в соответствии с установленными параметрами и характеристиками;

вносить в реестр средств идентификации информацию, указанную в абзацах шестом и седьмом части второй статьи 15 настоящего Закона, не позднее трех календарных дней со дня наступления соответствующего события и обеспечивать ее достоверность;

сообщать в государственное учреждение «Центр информационных систем в животноводстве» об изменениях информации, указанной в абзаце втором части второй

статьи 15 настоящего Закона, не позднее четырнадцати календарных дней со дня изменения такой информации;

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 6
ФИНАНСИРОВАНИЕ, НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ (СТАД), ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Статья 24. Финансирование в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Создание, развитие и обслуживание государственной информационной системы, идентификация и регистрация животных (стад), осуществляемые в переходный период, указанный в части первой статьи 27 настоящего Закона, осуществляются за счет средств республиканского бюджета и иных источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Владельцы животных (стад) несут расходы, связанные с осуществлением идентификации и регистрации животных (стад), за исключением идентификации и регистрации животных (стад), осуществляемых в переходный период, указанный в части первой статьи 27 настоящего Закона, а также случая, указанного в абзаце третьем части четвертой статьи 14 настоящего Закона.

Изготовители продуктов животного происхождения – юридические лица и индивидуальные предприниматели несут расходы, связанные с обеспечением идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения.

Статья 25. Научное обеспечение в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения

Научное обеспечение в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения осуществляется Национальной академией наук Беларуси и другими научными организациями в соответствии с законодательством о научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного

происхождения

Ответственность за нарушение законодательства в области идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения устанавливается в соответствии с законодательными актами.

ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Переходные положения

Владельцы сельскохозяйственных животных (стад) обязаны в течение двадцати четырех месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона идентифицировать и зарегистрировать сельскохозяйственных животных (стада) в реестре сельскохозяйственных животных (стад) в соответствии с настоящим Законом.

Изготовители продуктов животного происхождения в переходный период, указанный в части первой настоящей статьи, могут производить и реализовывать (выпускать в обращение) продукты животного происхождения, полученные от сельскохозяйственных животных (стад), не зарегистрированных в реестре сельскохозяйственных животных (стад), в том числе осуществлять их переработку и утилизацию.

Статья 28. Меры по реализации положений настоящего Закона

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом;

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

статьи 1–27 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона;

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко